

	557.- Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el inciso primero del artículo 14C, luego de “servir”, la frase: “, además de tener las competencias profesionales para el cargo que ocupa”. 558.- Indicación de la señorita Vergara para incorporar los siguientes incisos nuevos: “La ley sancionara con medidas ejemplificadoras todo tipo de corrupción. La ley deberá otorgar garantías y facilidades para incentivar todo tipo de denuncia contra la falta de probidad en la función pública.”	
Artículo 14 D.- (Artículo 8) El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de transparencia y probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La ley podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando afectaren los derechos de las personas o la seguridad de la nación.(70-2)	559.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 14D. 560.- Indicación de la señorita Vergara para agregar los siguientes incisos nuevos: “La ley sancionara con medidas ejemplificadoras todo tipo de corrupción. La ley deberá otorgar garantías y facilidades para incentivar todo tipo de denuncia contra la falta de probidad en la función pública”	Indicación 559: 13 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.
Artículo 14 E.- Principio de Probidad. El ejercicio de la función pública, centralizada y descentralizada, obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, honestidad, ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, y estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y	561.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 14E. 562.- Indicación del señor Arrau y otros para suprimir el artículo 14E. 563. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 14 E, por el siguiente: “El ejercicio de la función pública obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, honestidad, ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, y	Indicaciones 561 y 562: 14 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.

rendición de cuentas, que deberá realizarse a lo menos una vez al año, opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Corresponderá a ley regular el principio de transparencia de la función pública, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y su amparo, así como el órgano que deberá promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información pública de los órganos e administración del Estado, poderes del Estado y organismos autónomos regulados en la Constitución, además de garantizar el derecho de acceso a la información antes señalada. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su	estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas, que deberá realizarse a lo menos una vez al año, opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Corresponderá a ley regular el principio de transparencia de la función pública, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y su amparo, así como el órgano que deberá promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información pública de los órganos e administración del Estado, poderes del Estado y organismos autónomos regulados en la Constitución, además de garantizar el derecho	
--	---	--

función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. (84-2)	de acceso a la información antes señalada. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes”. 564.- Indicación de la señora Paola Grandon para sustituirlo por el siguiente: Artículo 14 E.- Principio de Probidad. El ejercicio de la función pública, centralizada y descentralizada, obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, publicidad, eficiencia y eficacia, y estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas, que deberá realizarse a lo menos una vez al año,	
--	--	--

	opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, por aprobación de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio podrá establecerse reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Corresponderá a ley regular el principio de transparencia de la función pública, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y su amparo, así como el órgano que deberá promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información pública de los órganos en administración del Estado, poderes del Estado y organismos autónomos regulados en la Constitución, además de garantizar el derecho de acceso a la información antes señalada. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que la ley señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la	
--	---	--

	administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Junto a ello, todos los intereses, movimientos, transacciones y demás actividades que digan relación con la actividad del patrimonio de una autoridad o funcionario, deberán ser publicitados al acceso de aquella información mediante transparencia activa y pasiva, correspondiente a la ley antes señalada. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes”. 565.- Indicación de la señorita Vergara para agregar los siguientes incisos nuevos: “La ley sancionara con medidas ejemplificadoras todo tipo de corrupción. La ley deberá otorgar garantías y facilidades para incentivar todo tipo de denuncia contra la falta de probidad en la función pública”	
Artículo 14 F.- Probidad e integridad. Las personas actúan de acuerdo al principio de integridad. Es deber de las personas naturales y jurídicas la erradicación de todas las formas de corrupción. Para esto es indispensable defender y demostrar un compromiso irrestricto con los derechos humanos, el respeto a la naturaleza y actuar de manera coherente con los principios de una vida en democracia, con el fin de buscar la paz social, el bien común, el buen vivir y el fortalecimiento de la confianza pública.	566.- Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 14F por el siguiente: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de transparencia y probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La ley podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de	Indicación 566: 4 a favor, 12 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Indicación 567: a favor 4, 12 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Artículo 14F original: 2 a favor, 12 en contra, 4 abstenciones. Rechazado.

El ejercicio de las funciones públicas obliga a los servidores públicos a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. El principio de Probidad consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. La ley establecerá los mecanismos e instrumentos para garantizar el cumplimiento coordinado de este principio, considerando la prevención de los conflictos de interés, la detección y sanción de responsabilidades y hechos de corrupción, así como también la fiscalización y control de los recursos públicos. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en las que los funcionarios, funcionarias y autoridades deleguen a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos. (1015-2)	estos, cuando afectaren los derechos de las personas o la seguridad de la nación”. 567.- Indicación de la señora Céspedes y otras para sustituir el artículo 14F por el siguiente: “Probidad y transparencia. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, con primacía del interés general por sobre el particular. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Esta obligación abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones civiles, administrativas y penales que correspondan, en la forma que determine la ley. Una ley regulará los casos y las condiciones en las que los funcionarios, funcionarias y autoridades deleguen a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras	
--	--	--

	medidas apropiadas para resolverlos. Toda información que se encuentre en poder del Estado es pública y es deber del mismo asegurar la transparencia tanto de dicha información como de sus proceso deliberativos, participativos y administrativos, facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, en los plazos y condiciones que la ley establezca. Esta señalará la forma en que se podrá establecer la reserva o secreto de dicha información, por razones de seguridad del Estado, protección de los derechos de las personas o cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución, conforme a sus fines. Las normas sobre transparencia activa se aplicarán a aquellas instituciones privadas que reciban fondos o subvenciones del Estado, quienes, además, deberán rendir públicamente cuenta de los gastos que efectúen con dichas asignaciones, en la forma que determine la ley.” 568.- Indicación del señor Arrau y otros para suprimir, en el artículo 14F, la frase: “Para esto es indispensable defender y demostrar un compromiso irrestricto con los derechos humanos, el respeto a la naturaleza y actuar de manera coherente con los principios de una vida en democracia, con el fin de buscar la paz social, el bien común, el buen vivir y el fortalecimiento de la confianza pública”.	
--	--	--

	569.- Indicación de la señorita Vergara para agregar los siguientes incisos nuevos: “La ley sancionara con medidas ejemplificadoras todo tipo de corrupción. La ley deberá otorgar garantías y facilidades para incentivar todo tipo de denuncia contra la falta de probidad en la función pública”	
Propuestas supremacía de la Constitución y legalidad		
Artículo 15.- (Artículo 4) Los preceptos de esta Constitución y normas dictadas conforme a ella obligan tanto a los titulares o integrantes de los órganos del Estado, así como a toda persona, institución o grupo. Los órganos del Estado, previa investidura de sus integrantes, en conformidad a la ley, deben actuar en el marco de su competencia y en la forma establecida por esta Constitución y las leyes. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, sean estas de la naturaleza, políticas o sociales, otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que señala la ley. (7-2)	570.- Indicación de la señorita Roa y otras para reemplazar el actual Artículo 15 por el siguiente: Artículo 15.- Supremacía Constitucional y Legal. Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes, actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, sean estas de la naturaleza, políticas o sociales. En aquellas normas se	Indicación 570: 11 a favor, 6 en contra, 1 abstención. Aprobado.

	determinarán las responsabilidades y sanciones por la contravención a este artículo. 571.- Indicación de la señora Veloso para suprimir el artículo 15 (15A - 15D y 15F) y reemplazarlo por el siguiente: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución o grupo. Los órganos del Estado, sus titulares e integrantes, actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. La infracción de esta norma generará la nulidad del acto, y las responsabilidades y sanciones que determine la ley.” 572.- Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15 por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni	
--	---	--

	grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 573.- Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15, entre las palabras “investidura” y “de”, la palabra “regular”.	
Artículo 15 A.- Principio de supremacía constitucional. Chile es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile. (31-2)	574.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15A. 575. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15A por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de	Indicación 574: 13 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.

	la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 576. Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 A, como un inciso nuevo el siguiente: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.	
Artículo 15 B.- Principio de legalidad. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y	577.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15B. 578.- Indicación de la señora Paola Grandon para sustituir el artículo por el siguiente: Artículo 15 b.- “Principio de Legalidad y Juridicidad. La Constitución y las leyes son la manifestación jurídica de la declaración de la voluntad soberana de todos los habitantes de Chile. En virtud de aquello, los órganos del Estado actúan única y válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de los límites de su competencia y conforme lo prescrito en la Constitución y las leyes. Ninguna magistratura, autoridad, persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun	Indicación 577: 12 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.

originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. (32-2)	a pretexto de circunstancias extraordinarias; la autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución y las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos centralizados o locales, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes que se encuentran suscritos por Chile. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución y las leyes. Nadie podrá desatenderse de la Constitución. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley prevea”.	
Artículo 15 C.- (Artículo 6) Supremacía constitucional. Las personas y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y las decisiones públicas, la irretroactividad de las normas penales no favorables, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. (58-2)	579. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15C por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados	Indicación 579: 5 a favor, 13 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. Indicación 580: 5 a favor, 11 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Artículo 15C Original: 1 a favor, 15 en contra, 1 abstención. Rechazado.

	órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 580.- Indicación de la señora Céspedes para reemplazar el actual artículo 15. C por el siguiente: “Principio de supremacía constitucional. Chile es un Estado de Derecho fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. Los órganos del Estado, sus titulares e integrantes, actúan válidamente previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, sean estas de la naturaleza, políticas o sociales. En ellas se determinarán las responsabilidades y	
--	--	--

	sanciones por la contravención a este artículo.” 581. Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 C, como un inciso nuevo el siguiente: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 582. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir, en el artículo 15 C, en su primer inciso, la palabra “poderes” por “órganos”. 583. Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 C, en su segundo inciso, entre las palabras “principio” y “de” la frase “de supremacía constitucional”. 584. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir en el artículo 15 C la palabra “poderes” por “órganos”. 585.- Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 C, como un inciso nuevo el siguiente: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.	
Artículo 15 D.- (Artículo 10). Supremacía de la Constitución y principio de legalidad. Las personas, las asociaciones de la sociedad política y de la sociedad civil, y los poderes públicos, están sujetos a la Constitución, a la ley y al ordenamiento jurídico. Un órgano jurisdiccional velará por la supremacía de la	586.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15D. 587. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15D por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus	Indicación 586 y otros: 14 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.

Constitución, sin perjuicio del rol que les corresponde a los poderes públicos democráticos. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y las decisiones públicas, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ninguna magistratura, persona o reunión de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad, poder político o derecho que los que expresamente les hayan conferido la Constitución y la ley. (60-2)	integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 588. Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 D, como un inciso nuevo el siguiente: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 589. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir, en el artículo 15 D, en su inciso primero, la palabra “poderes” por órganos”. 590. Indicación del señor Arrau y otros para suprimir, en el artículo 15 D, en su inciso segundo, la frase “y la interdicción de la arbitrariedad”.	
---	--	--

Artículo 15 E.- (Artículo 3) Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas, dictadas conforme a ella, actuando válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. La infracción de esta norma generará la nulidad del acto, y las responsabilidades y sanciones que determine la ley. (70-2)	600.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15D. 601. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15E por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.	Indicación 600: 13 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.
Artículo 15 F.- (Artículo 9) Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los conferidos en virtud de la Constitución y las leyes. En ellas se determinarán las responsabilidades y sanciones por la contravención a este artículo. (71-2)	602.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15F. 603. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 15F por el siguiente: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la	Indicación 602: 15 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Aprobado.

	forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 604. Indicación del señor Arrau y otros para incorporar, en el artículo 15 F, como un inciso nuevo el siguiente: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.	
Artículo 15 G.- Chile es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile.	605.- Indicación de la señorita Roa y otras para eliminar el Artículo 15G. 606.- Indicación de la señora Paola Grandon para sustituirlo por el siguiente: Artículo 15 G.- Chile es un Estado social, solidario, intercultural, ecológico y plurinacional de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus	Indicaciones 605: 12 a favor, 5 en contra, 2 abstención. Aprobado.

Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. (84-2)	titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.	
Propuesta de las naciones y su autonomía	607. Indicación de la señora Veloso para suprimir el Título “Las naciones y sus autonomías”	Indicación retirada.
Artículo 16.- (Artículo 5) Las Naciones y su Autonomía. Las naciones indígenas son comunidades preexistentes a la colonización, fundadas en un territorio y una cultura material, espiritual y lingüística, originarias de la	608. Indicación de la señora Veloso para suprimir el artículo 16. 350. (608 bis) Indicación del señor Arrau y otros para suprimir el artículo 16.	Indicación 608 y 608 bis:14 a favor, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado.

nación chilena. El Estado ampara su derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de su vida comunitaria, reconoce sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y promueve su participación en la organización política de la República. El Estado reconoce al pueblo tribal afrodescendiente, sus autoridades y cultura. (59-2)	609. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 16 por el siguiente: “La soberanía nacional es indivisible y reside esencialmente en la Nación. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación chilena y en su integración intercultural”. 610. Indicación del señor Arrau y otros para suprimir, en el artículo 16, la frase: “El Estado ampara su derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de su vida comunitaria, reconoce sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y promueve su participación en la organización política de la República. El Estado reconoce al pueblo tribal afrodescendiente, sus autoridades y cultura”.	
Artículo 16 A.- Los Pueblos-Naciones indígenas de Chile, tienen derecho a autonomía, autodeterminación y territorio. (Iniciativas Populares Indígenas 21-2 y 56-3)	611.- Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 16A por el siguiente: “La soberanía nacional es indivisible y reside esencialmente en la Nación. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación chilena y en su integración intercultural”. 612.- Indicación del señor Arrau y otros para suprimir el artículo 16A.	Indicación 612: A favor, 13, en contra 5, 0 abstención. Aprobado.
Propuesta emblemas		
Artículo 17.- (Artículo 11). Emblemas. Son emblemas representativos de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional, en las condiciones que defina la ley. El Estado reconoce los símbolos y emblemas propios de las naciones preexistentes. La ley podrá disponer el uso simultáneo de emblemas reconocidos por esta Constitución para una o	613.- Indicación de la señorita Roa y otras para reemplazar el actual Artículo 17 por el siguiente: Artículo 17.- Emblemas Nacionales. Son emblemas representativos de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales.	Indicación 613: 10 a favor, 7 en contra, 1 abstención. Aprobado.

varias finalidades oficiales. (58-2)	614.- Indicación de la señora Veloso para suprimir el artículo 17 (17A-17B) y reemplazarlo por el siguiente: “Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas.” 615. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 17 por el siguiente: “Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional”. 616.- Indicación de la señora Paola Grandon para sustituir el artículo 17 por el siguiente: Artículo 17.- “Emblemas Nacionales y Plurinacionales. Son emblemas representativos de Chile la bandera, la fecha de declaración de independencia, el escudo y el himno nacional, en las condiciones que defina la ley. El Estado además reconoce y respeta los símbolos y emblemas propios de las naciones preexistentes. Así mismo, es deber del Estado promocionar, permitir y proteger las tradiciones ancestrales e históricas de los pueblos originarios de Chile. La ley podrá disponer el uso simultáneo de emblemas reconocidos por esta Constitución para una o varias finalidades oficiales”. 617. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir, en el inciso	
---	---	--

	segundo del artículo 17, la frase “las naciones preexistentes” por “los pueblos indígenas”. 618. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el inciso segundo del artículo 17 por el siguiente: “Junto a los emblemas nacionales, cada región del país podrá tener una bandera, escudo e himno regional. Las características de estos emblemas serán fijados por cada Gobierno Regional”. 619. Indicación del señor Arrau y otros para suprimir el inciso segundo del artículo 17. 620. Indicación del señor Arrau y otros para suprimir el inciso tercero del artículo 17.	
Artículo 17 A.- Emblemas nacionales. Son emblemas nacionales el himno nacional, el escudo nacional, la bandera chilena y los símbolos oficiales de cada pueblo originario. (Iniciativa Popular Indígena 237-2)	621. Indicación del señor Arrau y otros para sustituir el artículo 17A por el siguiente: “Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Junto a los emblemas nacionales, cada región del país podrá tener una bandera, escudo e himno regional. Las características de estos emblemas serán fijados por cada Gobierno Regional”. 622. Indicación del señor Arrau y otros para suprimir, en el artículo 17 A la frase “y los símbolos oficiales de cada pueblo originario”.	Indicación 621: 6 a favor, 12 en contra, 0 abstención. Rechazado. Artículo 17 A más indicación 622: 4 a favor, 13 en contra, 1 abstención. Rechazado. Artículo 17 A Original: 6 a favor, 11 en contra, 1 abstención. Rechazado.
Artículo 17 B.- Es deber del Estado rescatar, proteger y difundir las tradiciones de los pueblos de Chile. (Iniciativa Popular 56-2)	623.- Indicación de la señora Céspedes y otras para reemplazar el actual artículo 17. B por el siguiente: “Emblemas. Son emblemas representativos de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional.	Indicación 623 retirada. Artículo 17B con indicación 624: 4 a favor, 13 en contra, 1 abstención. Rechazado. Artículo 17B: 5 a favor, 11 en contra, 2 abstenciones. Rechazado.